

TERMOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA FLINKER

**Data de publicação: 10 de abril
de 2026.**

**Por meio destes Termos do
Prestador de Serviço
Temporário da Plataforma**

Flinker (“Termos”), são estabelecidas as condições para acesso e utilização da Plataforma Flinker por pessoas físicas (“Prestador”), que desejam ofertar, aceitar e executar atividades de natureza eventual, autônoma e sob demanda (“gigs”), mediante conexão com empresas contratantes.

Ao realizar o cadastro, acessar ou utilizar a Plataforma Flinker, o Prestador declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com estes

Termos, bem como com os Termos Gerais da Plataforma e demais políticas aplicáveis, vinculando-se juridicamente a todas as disposições aqui previstas.

A Plataforma Flinker consiste em uma solução tecnológica de intermediação digital que conecta, de forma independente, empresas contratantes e prestadores de serviços, não sendo parte na relação direta de prestação de serviços, tampouco assumindo qualquer responsabilidade pela

execução das atividades contratadas. Nesse sentido, a Flinker atua exclusivamente como provedora de aplicação de internet, nos termos do artigo 3º, inciso VII, e artigo 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), disponibilizando infraestrutura tecnológica para viabilizar o encontro entre oferta e demanda de serviços.

O Prestador declara ciência de que sua atuação na Plataforma possui natureza estritamente autônoma, sem qualquer

vínculo empregatício com a Flinker, não se configurando, em nenhuma hipótese, relação de emprego nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Não estão presentes, portanto, os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, tais como subordinação jurídica, habitualidade imposta, pessoalidade obrigatória e onerosidade estruturada sob forma salarial. A atuação do Prestador ocorre por sua livre iniciativa, assumindo

integralmente os riscos da atividade econômica, conforme previsto no artigo 966 do Código Civil.

A Flinker não exerce controle sobre jornada, local de trabalho, forma de execução dos serviços ou frequência de atuação do Prestador, inexistindo qualquer obrigação de aceitação de gigs, metas mínimas ou exclusividade. O Prestador possui liberdade plena para aceitar ou recusar oportunidades, definir sua disponibilidade, atuar

simultaneamente em outras plataformas ou atividades, bem como interromper o uso da Plataforma a qualquer momento, sem necessidade de justificativa.

A eventual utilização de sistemas de reputação, avaliações, notas, selos de qualificação, treinamentos ou ranqueamentos constitui mecanismo tecnológico de organização da plataforma e melhoria da experiência entre usuários, não configurando, sob nenhuma hipótese,

subordinação jurídica ou ingerência na atividade do Prestador, conforme entendimento consolidado em modelos de economia digital e plataformas de intermediação.

A relação estabelecida entre o Prestador e a empresa contratante é direta, de natureza civil e/ou comercial, sendo a Flinker mera intermediadora tecnológica, não participando da execução do serviço, não assumindo responsabilidades operacionais e não se

responsabilizando pela qualidade, resultado ou cumprimento das obrigações assumidas entre as partes. O Prestador declara que é o único responsável pela execução do serviço aceito, devendo atuar com diligência, boa-fé e observância das condições acordadas.

No que se refere aos pagamentos, a Plataforma Flinker poderá disponibilizar meios tecnológicos para facilitar a liquidação financeira das operações, inclusive via

sistemas eletrônicos de pagamento instantâneo, como o PIX, nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil. A Flinker poderá atuar como facilitadora de pagamento, sem que isso implique vínculo financeiro direto com o Prestador, sendo os valores devidos decorrentes da relação entre Prestador e empresa contratante.

Eventuais prazos operacionais para liberação de valores poderão ocorrer por razões de segurança, validação ou fluxo financeiro.

O Prestador declara estar ciente de que é integralmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias, nos termos da legislação vigente, especialmente conforme disposto no Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966). A formalização como Microempreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, é recomendada, mas não constitui requisito obrigatório para utilização da

Plataforma, podendo ser exigida conforme a natureza do serviço ou política da empresa contratante.

A Plataforma poderá disponibilizar conteúdos educacionais, treinamentos e materiais de capacitação, inclusive em formatos digitais dinâmicos, com o objetivo de aprimorar a qualificação dos Prestadores. Tais conteúdos possuem caráter facultativo e não geram qualquer obrigação de participação, tampouco configuram vínculo

empregatício, treinamento corporativo ou subordinação. O sistema de reputação da Plataforma, baseado em avaliações e comentários realizados pelas empresas contratantes, poderá impactar a visibilidade e priorização do Prestador em futuras oportunidades, sendo reconhecido como elemento essencial para a manutenção da qualidade do ecossistema. O Prestador poderá gerenciar a exibição pública de determinados comentários em seu perfil, sem prejuízo do

armazenamento interno para fins de segurança, auditoria e integridade da Plataforma.

O Prestador compromete-se a utilizar a Plataforma de forma ética, respeitosa e em conformidade com a legislação vigente, abstendo-se de práticas ilícitas, discriminatórias, fraudulentas ou abusivas, nos termos da Constituição Federal, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), quando aplicável. A violação dessas diretrizes

poderá ensejar a suspensão ou exclusão da conta, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

A Flinker não garante a disponibilidade contínua da Plataforma, tampouco a existência de oportunidades de trabalho, renda mínima ou volume de gigs, podendo ocorrer interrupções por motivos técnicos, operacionais ou de força maior. Nos termos do artigo 393 do Código Civil, a Flinker não será responsabilizada por eventos

decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a Flinker não se responsabiliza por danos indiretos, lucros cessantes, perda de oportunidade ou prejuízos decorrentes da relação entre Prestador e empresa contratante, sendo sua responsabilidade limitada à disponibilização da infraestrutura tecnológica. O Prestador concorda em indenizar a Flinker por

quaisquer danos, prejuízos ou responsabilidades decorrentes de uso indevido da Plataforma, violação destes Termos ou descumprimento da legislação vigente, incluindo eventuais demandas judiciais ou administrativas.

O Prestador reconhece que os registros eletrônicos gerados pela Plataforma, incluindo logs de acesso, histórico de atividades, comunicações e dados operacionais, constituem meios de prova válidos, nos termos do artigo

369 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, ficando eleito o foro do domicílio do Prestador para dirimir eventuais controvérsias, ressalvadas as hipóteses de competência legal específica.

A continuidade do uso da Plataforma implica concordância integral com estes Termos, podendo a Flinker atualizá-los a qualquer

tempo, mediante publicação
em seus canais oficiais.

